



LANDRATSAMT MULDENTALKREIS

Landratsamt Muldentalkreis, Postfach 243, 04662 Grimma

Ingenieurbüro Jörg Kuntzsch
vertreten durch Herrn Jörg Kuntzsch
Moritzburger Weg 67

01109 Dresden

Dezernat/Amt:	Bauaufsichtsamt - Bauordnung -
Dienststelle:	Grimma, Karl-Marx-Straße 22 Haus 2
Bearbeiter:	Frau Haak
Hausapparat:	488, Zimmer 116

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

33/632.60/94001249

Datum

12.05.1999

Baugenehmigung BG-Nr. 33/632.60/94001249 - 1. Änderungsgenehmigung

Vorhaben : **Aufbau von 2 Windkraftanlagen**
1. Änderung - Änderung Anlagentyp
Bauherr : **Ingenieurbüro Jörg Kuntzsch**
Standort : **04685 Nerchau, OT Grottewitz,**
Gemarkung Grottewitz, Flurstücke 86, 90

1. Auf Ihren Antrag vom 01.04.1999 wird hiermit die am 08.09.1997 erteilte Baugenehmigung um den 1. Nachtrag geändert.
2. Anstelle der bzw. neben den ursprünglich genehmigten Bauvorlagen sind nunmehr die geänderten Bauvorlagen für die weitere Ausführung des Vorhabens verbindlich, die in der Anlage beigefügt und mit einem entsprechenden Zugehörigkeitsvermerk versehen sind, sowie die in der Anlage 1 ebenfalls beigefügten Nebenbestimmungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen).
3. Die Kosten dieses Verfahrens (Gebühren und Auslagen) hat der Antragsteller (Bauherr) zu tragen. Für die Erteilung dieser Änderungsgenehmigung werden Kosten in Höhe von DM 120,00 festgesetzt, deren Aufgliederung sich aus der Anlage 2 ergibt.

Gründe:

Das Bauvorhaben in der Fassung der Änderung ist nach § 62 SächsBO genehmigungsbedürftig. Die untere Bauaufsichtsbehörde ist zur Entscheidung über den Bauantrag sachlich und örtlich zuständig.

Die Baugenehmigung war zu erteilen, weil das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht widerspricht. Die Kostenentscheidung stützt sich auf §§ 1 und 2 SächsVerwaltungskostengesetz, die Gebührenermittlung auf lfd. Nr. 17, Tarifstelle 6.2.3 des 2. Sächsischen Kostenverzeichnisses.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch beim Landratsamt Muldentalkreis in 04668 Grimma, Karl-Marx-Straße 22, oder in der Außenstelle in 04808 Wurzen, Friedrich-Ebert-Straße 2, eingelegt werden.

Im Auftrag

H. Haak
SB Bauordnung



Hausadresse:

Telefon:

Telefax:

Bankverbindung:

Sprechstunden:

Karl-Marx-Str. 22
04668 Grimma

(03437) 9840
oder
(03425) 9840

(03437)
984199, 984799

Sparkasse Muldentalkreis
BLZ: 860 502 00
Kto.: 1010 000 086

Dienstag 9-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Donnerstag 9-12 Uhr u. 13-16 Uhr
Freitag 9-12 Uhr
Telefonische Voranmeldung wird empfohlen

gekennzeichnete Parkplätze
Karl-Marx-Str. 22

Hinweise

Nach § 54 SächsBO sind der Bauherr und die am Bau Beteiligten (Entwurfsverfasser, Unternehmer) im Rahmen ihres Wirkungskreises dafür verantwortlich, daß die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Anordnungen der Bauaufsichtsbehörde eingehalten werden.

Verstöße gegen baurechtliche Vorschriften sowie Auflagen im Genehmigungsbescheid können, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit nach § 81 SächsBO darstellen, mit einer Geldbuße bis zu 100.000,- DM geahndet werden. Insbesondere bei einem Verstoß gegen eine der nachfolgend aufgeführten Bestimmungen wird die Bauaufsichtsbehörde von dieser Möglichkeit Gebrauch machen:

1. Nach § 14 SächsBO ist die Baustelle so einzurichten, daß bauliche Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert, abgebrochen oder unterhalten werden können und daß keine Gefahren, vermeidbare Nachteile oder vermeidbare Belästigungen entstehen. Während der Bauarbeiten gelten für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen folgende allgemeine Lärmimmissionsrichtwerte, soweit im Bescheid nichts anderes festgelegt ist, für

a) Gewerbegebiete	tagsüber	65 dB(A)
	nachts	50 dB(A)
b) Misch- und Dorfgebiete	tagsüber	60 dB(A)
	nachts	45 dB(A)
c) Wohngebiete	tagsüber	55 dB(A)
	nachts	40 dB(A)
d) Gebiete mit Kur-, Kranken- und Pflegeanstalten	tagsüber	45 dB(A)
	nachts	35 dB(A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr. Bei Zweifelsfällen/Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Genehmigungsbehörde.

Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Meldeanlagen, Grundwassermeßstellen, Vermessungszeichen, Abmarkungszeichen und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforderlich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugänglich zu halten. Der Bauherr hat bei Baubeginn an der Baustelle, von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar, eine Bautafel anzubringen, die mindestens folgende Angaben enthalten muß:

- Bezeichnung des Vorhabens
- Namen und Anschriften des Bauherren, Planverfassers und Bauleiters
- Name, Anschrift und Rufnummer des Bauunternehmers für die Rohbauarbeiten

Sie darf erst nach Baufertigstellung entfernt werden.

Führt der Bauherr Bauarbeiten für den eigenen Bedarf selbst oder mit nachbarschaftlicher Hilfe aus, so braucht er keine Unternehmer zu bestellen, wenn die Ausführung dieser Arbeiten mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit erfolgt. Genehmigungspflichtige Abbrucharbeiten dürfen nicht auf solche Weise ausgeführt werden (§ 55 Abs. 2 SächsBO).

3. Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß ihr die Unternehmer für bestimmte Arbeiten benannt werden (§ 55 Abs. 3 SächsBO). **Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen (§ 55 Abs. 4 SächsBO).**
8. Vor Baubeginn müssen die Grundfläche des Gebäudes und seine Höhenlage festgelegt sein. Baugenehmigung und die vollständigen Bauvorlagen müssen auf der Baustelle von Baubeginn an vorliegen (§ 70 Abs. 7 SächsBO).
5. Der Bauherr hat den Beginn und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als 6 Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen (§ 70 Abs. 8 SächsBO).
6. Für Abweichungen von der Baugenehmigung ist vor ihrer Ausführung ein neuer Bauantrag mit den für die Beurteilung der beabsichtigten Abweichungen erforderlichen Bauvorlagen in 3-facher Ausfertigung der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Abweichungen ohne eine vorherige Genehmigung ziehen neben der Einleitung eines Bußgeldverfahrens nach § 81 SächsBO auch die Einstellung nach § 76 Absatz 1 der Bauarbeiten nach sich.

7. Nach § 79 Abs. 1 SächsBO hat der Bauherr

- a) die Fertigstellung des Rohbaues und
- b) die abschließende Fertigstellung

mindestens jeweils zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei gewerblichen Anlagen ist die abschließende Fertigstellung auch dem Gewerbeaufsichtsamt anzuzeigen.

7.1. Mit der Anzeige der Fertigstellung des Rohbaues ist die Tauglichkeit und mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung ist die Benutzbarkeit der Schornsteine und Lüftungsleitungen von Räumen mit Feuerstätten durch Vorlage einer Bescheinigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters nachzuweisen.

7.2. Mit dem Innenausbau und der Putzarbeit darf erst einen Tag nach dem in der Anzeige genannten Zeitpunkt der Fertigstellung des Rohbaues begonnen werden (§ 79 Abs. 4 SächsBO).

Die bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher benutzbar ist, bei genehmigungsbedürftigen baulichen Anlagen jedoch frühestens eine Woche nach dem in der Anzeige genannten Zeitpunkt der Fertigstellung (§ 79 Abs. 6 SächsBO).

Im übrigen darf noch auf folgendes hingewiesen werden:

8. **Ein eigener Widerspruch gegen diesen Bescheid entfaltet aufschiebende Wirkung, so daß Sie von dieser Baugenehmigung bis zur Klärung keinen Gebrauch machen dürfen (Einstellung der Bauarbeiten). Beim Widerspruch eines Dritten wird die Vollziehbarkeit dieses Bescheides nicht gehemmt, es sei denn, die aufschiebende Wirkung wird durch gesonderten Bescheid wiederhergestellt, davon werden Sie unterrichtet.**

9. Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter gemäß § 70 Abs. 4 SächsBO erteilt; sie gilt auch für und gegen den Rechtsnachfolger des Bauherrn (§ 70 Abs. 2 SächsBO).

10. Sind in der Baugenehmigung oder der Teilbaugenehmigung keine anderen Fristen bestimmt, so erlöschen diese, wenn innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder die Bauausführung länger als zwei Jahre unterbrochen worden ist; die Einlegung eines Rechtsmittels hemmt den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der Baugenehmigung. Die Frist kann auf schriftlichen Antrag um bis zu zwei Jahre verlängert werden (§ 72 Abs. 2 SächsBO). Die Verlängerung muß vor Ablauf der Geltungsdauer beantragt werden.

11. Wird im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser freigelegt, zutage gefördert, aufgestaut oder abgesenkt, so bedarf es hierzu einer vorherigen wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes zu beantragen ist.

12. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB).

13. Sollten bei den Bauarbeiten Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt werden, von denen anzunehmen ist, daß an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht, ist dies unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen.

14. Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind zu begrünen und zu unterhalten und dürfen nicht in einer die Wasserdurchlässigkeit des Bodens wesentlich mindernden Weise (Versiegelung) befestigt werden, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung benötigt werden.

15. Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften zu erhalten sind, müssen während der Bauausführung geschützt werden.

Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung siehe Blatt 4

Anlage 1

Vorhaben : **Aufbau von 2 Windkraftanlagen**
1. Änderung - Änderung Anlagentyp
Bauherr : **Ingenieurbüro Jörg Kuntzsch**
Standort : **04685 Nerchau, OT Grottewitz,**
Gemarkung Grottewitz, Flurstücke 86, 90

Nebenbestimmungen

Bedingungen, Auflagen, Befristungen gemäß Punkt 2 der o. g. Baugenehmigung

1. Die Genehmigung zur beabsichtigten Änderung der ursprünglich genehmigten Windenergieanlagen des Typs ENERCON E 66 in zwei Anlagen vom Typ Tacke TW 1,5s (64,7 m Nabenhöhe) wird unter der Bedingung erteilt, daß die ursprünglichen Abstandsflächentiefen nicht überschritten werden.
2. Die Prüfbemerkungen des Prüfberichtes Nr. G – 34 / 99 zur Prüfung der Gründungsvariante sind bei der Bauausführung zu beachten, die Auflagen sind zu erfüllen.
Danach sind insbesondere
 - die Baugrubensohle von einem Bodengutachter aktenkundig abnehmen zu lassen, wobei die angetroffenen Baugrundwerte mit dem erstellten Bodengutachten identisch sein müssen,
 - der Standort der Windkraftanlage 2 nach Aushub erneut hinsichtlich eines erforderlichen Bodenaustausches zu untersuchen,
 - die Hinweise im Baugrundgutachten und die Auflagen der Typenprüfung unbedingt zu beachten (gilt insbesondere für erforderliche Erdaufschüttung, Bewehrungsabnahme und Nachweis der Betongüten)
 - bei den Stahlbetonkonstruktionen auf eine ausreichende Überdeckung der Bewehrung zu achten und durch entsprechende Materialwahl und Nachbehandlung des Betons Schwindverformungen gering zu halten.
3. Für folgende Bauzustandsstufen ist die Abnahme und Protokollvorlage erforderlich:
 - Abnahme der Gründungssohle durch den Baugrundgutachter,
 - Abnahme der Fundamentbewehrung durch einen Fachingenieur,
 - Nachweis der Betongüten durch Eigen- bzw. Fremdüberwachung.
4. Mit der Bauausführung kann begonnen werden.

Anlage 2

Rechnungs-Nummer: 99012040

Vorhaben : Aufbau von 2 Windkraftanlagen
1. Änderung - Änderung Anlagentyp
Bauherr : Ingenieurbüro Jörg Kuntzsch
Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden
Standort : 04685 Nerchau, OT Grottewitz,
Gemarkung : Gemarkung Grottewitz
Flur/Flurstück(e) : Flurstücke 86, 90

Aufstellung der Kosten

Gebühren und Auslagen gemäß Punkt 3 der o. g. Baugenehmigung

Verwaltungsgebühr 120,00 DM
n. Tarifstelle 6.2.3

Gesamt 120,00 DM

Verrechnungsstelle: **40.12040**

Der Betrag ist zur Zahlung fällig bis zum 09.06.1999.

Bitte verwenden Sie für die Überweisung den beiliegenden Überweisungsauftrag.